РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-140/2021

Номер дела: **1-140/2021**

УИН: **14RS0035-01-2020-015822-59**

Дата начала: **30.09.2020**

Дата рассмотрения: **25.02.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Егорова Лена Васильевна**

Статьи УК: **158, 159.3, 166**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Данилова Галина Георгиевна		
ПРОКУРОР	Чегодаева мария Владимировна		
ПРОКУРОР	Пинигин Тимир Павлович		
	Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович	Статьи УК: 158, 159.3, 166	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.09.2020
Передача материалов дела судье			30.09.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		07.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		05.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.12.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв	19.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	26.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	16.02.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	25.02.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		17.03.2021

Приговор

№ 1-140/2021

14RS0035-01-2020-015822-59

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Якутск 25 февраля 2021 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Егоровой Л.В. с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора г. Якутска Пинигина Т.П., Чегодаевой М.В.,

потерпевших С.Н., С.О.,

подсудимого Талайбека У.М.Т., защитника Даниловой Г.Г.,

при секретаре судебного заседания Сирдитовой Д.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Талайбека Уулу Мирлана Талайбековича, родившегося ____ в ____, ___, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159.3, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Талайбек У.М.Т. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, при следующих обстоятельствах.

Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович в период времени с 09 часов 00 минут ____ 2019 года до 16 часов 00 минут ____ 2019 года, находясь в помещении Централи инженерной техники, находящемся на 6 этаже Республиканской больницы № «Национального центра медицины», расположенном по адресу: ____, из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, путем свободного доступа, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Б.К. и желая их наступления, воспользовавшись тем, что никто не видит его преступных действий, действуя тайно, из корыстных побуждений, умышленно с пола взял в руки кейс, в котором находился перфоратор фирмы «Интерскол» модели П-26/800Р, стоимостью 4 400 рублей, принадлежащий Б.К. и вышел с похищенным имуществом из здания Республиканской больницы № «Национального центра медицины» и скрылся с места совершения преступления, тем самым умышленно тайно похитил перфоратор фирмы «Интерскол» модели П-26/800Р, стоимостью 4 400 рублей, принадлежащий Б.К., причинив тем самым Б.К. материальный ущерб на сумму 4400 рублей.

После чего Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович, с похищенным имуществом скрылся с места преступления, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Он же, т.е. Талайбек У.М.Т. совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), при следующих обстоятельствах.

Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович, в период времени с 19 часов 00 минут по 22 часа 40 минут ____ 2019 года, находясь возле ____, из внезапно возникшего умысла на неправомерное завладение транспортным средством, с целью временного использования для передвижения, без цели хищения, осознавая общественную опасность неправомерного завладения транспортным средством, предвидя и желая наступления общественной опасности в виде неправомерного завладения транспортным средством, без разрешения собственника Р.М. и вопреки ее воле, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, умышленно проник через незапертую дверь в салон автомобиля марки «Honda Fit», с государственными регистрационными знаками № , принадлежащего Р.М., сел на водительское сиденье и запустил двигатель ключом зажигания, который находился в замке зажигания. После чего, воспользовавшись тем, что свидетель Р.Ю. находится в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего не может воспрепятствовать его преступным действиям, не поставив в известность законного владельца Р.М. и не получив разрешения у последней на поездку на автомобиле марки «Honda Fit» с государственными регистрационными знаками № , принадлежащим Р.М., против воли Р.Ю., правомерно пользующегося указанным транспортным средством, переключив коробку передач, управляя рулевым колесом, начал движение на указанном автомобиле и выехал в ____, где в 22 часа 40 минут ____ 2020 года возле дома № мкр____ был задержан сотрудниками СБ ДПС ГИБДД МВД РФ по Р(Я), тем самым Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович, неправомерно завладел автомобилем марки «Honda Fit» с государственными регистрационными знаками № , принадлежащим Р.М. без цели хищения.

Он же, т.е. Талайбек У.М.Т. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 40 минут ____ 2020 года, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ____, из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба С.О., воспользовавшись тем, что никто не видит его преступных действий, путем свободного доступа, действуя умышленно тайно взял в руки с поверхности кухонного стола сотовый телефон марки «Samsung Galaxy J2 Core» 8 ГБ, стоимостью 5500 рублей, с установленной сим-картой без стоимости, банковскую кредитную карту «Альфа Банк» № без стоимости, принадлежащие С.О., и с похищенным имуществом вышел из вышеуказанной квартиры, скрылся с места совершения преступления, тем самым умышленно тайно похитил сотовый телефон марки «Samsung Galaxy J2 Core» 8 ГБ, стоимостью 5500 рублей, с установленной сим-картой абонента «МТС» без стоимости, банковскую кредитную карту «Альфа Банк» № , без стоимости, принадлежащие С.О., причинив тем самым С.О. значительный материальный ущерб на сумму 5 500 рублей.

После чего, Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Он же, т.е. Талайбек У.М.Т. совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович, в период времени с 17 часов 50 минут ____ 2020 года до 05 часов 00 минут ____ 2020 года, имея при себе электронное средство платежа - банковскую кредитную карту ПАО «Сбербанк» № , с функцией бесконтактного платежа, привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: ____ на имя С.Н., из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью незаконного материального

обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба С.Н., путем обмана уполномоченных работников торговых организаций, о том, что указанная банковская карта принадлежит ему, используя электронное средство платежа - банковскую кредитную карту ПАО «Сбербанк» № с функцией бесконтактного платежа совершил хищение денежных средств с банковского счета № , открытого на имя С.Н., предъявляя её для производства оплаты через платежные терминалы за приобретаемые им товары в торговых организациях ____, умышленно произвел покупки, а именно:

- в магазине «Смайл», расположенном по адресу: ____ «а» на сумму 142 рублей;

- в магазине «Ласточка», расположенном по адресу: ____ на сумму 178 рублей;

- в магазине «Фрукты-овощи», расположенном по адресу: ____ «Б» на сумму 332 рублей 92 копеек;

- в магазине «Изобилие», расположенном по адресу: ____ «в» на сумму 410 рублей;

- в магазине «Ласточка», расположенном по адресу: ____ на сумму 555 рублей 46 копеек;

- в магазине «Ласточка», расположенном по адресу: ____ на сумму 40 рублей;

- в магазине «Продукты», расположенном по адресу: ____ на сумму 30 рублей;

- в магазине «Продукты», расположенном по адресу: ____ на сумму 189 рублей;

- в магазине «Маяк», расположенном по адресу: ____ на сумму 405 рублей;

- в магазине «Верба», расположенном по адресу: ____ на сумму 220 рублей;

- в магазине «Верба», расположенном по адресу: ____ на сумму 189 рублей;

- в службе доставки еды «JONKA», находясь на участке местности расположенного возле дома по № по ____ на сумму 999 рублей;

- в магазине «Верба», расположенном по адресу: ____ на сумму 906 рублей;

- в магазине «Верба», расположенном по адресу: ____ на сумму 700 рублей;

- в магазине «Верба», расположенном по адресу: ____ на сумму 850 рублей;

- в магазине «Заря», расположенном по адресу: ____ на сумму 849 рублей;

- в магазине «Заря», расположенном по адресу: ____ на сумму 225 рублей 27 копеек.

Тем самым Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович, в период времени с 17 часов 00 минут ____ 2020 года до 07 часов 00 минут ____ 2020 года, путем обмана уполномоченных работников торговых организаций ____, с использованием электронного средства платежа – банковской карты ПАО «Сбербанк России» № , привязанной к банковскому счету ПАО «Сбербанк России» № , открытого в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: ____, умышленно совершил хищение денежных средств на общую сумму 7220 рублей 65 копеек, принадлежащие С.Н., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на сумму 7220 рублей 65 копеек.

Он же, т.е. Талайбек У.М.Т. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ____ 2020 года, находясь в квартире № дома № по ____, из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба П.В., воспользовавшись тем, что никто не видит его преступных действий, путем свободного доступа, умышленно, тайно, из корыстных побуждений, взял рукой с поверхности подоконника окна расположенного на кухне сотовый телефон марки «Honor 10 lite» 32 ГБ, стоимостью 10 000 рублей, в силиконовом чехле, стоимостью 500 рублей, с защитным стеклом, стоимостью 300 рублей, со вставленной в него сим-картой, без стоимости, принадлежащие П.В. и положив в карман куртки надетой на него вышел из квартиры № дома № по ____, т.е. скрылся с места совершения преступления, тем самым Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович умышленно тайно похитил сотовый телефон марки «Honor 10 lite» 32 ГБ, стоимостью 10 000 рублей, в силиконовом чехле стоимостью 500 рублей, с защитным стеклом стоимостью 300 рублей, со вставленной в него сим-картой без стоимости, принадлежащие П.В., причинив тем самым П.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 10 800 рублей.

Впоследствии Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Талайбек У.М.Т. вину свою в инкриминируемом преступлении признал полностью, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания подсудимого, данные им при производстве предварительного следствия.

Допрошенный в качестве подозреваемого Талайбек У.М.Т. показал, что в феврале 2019 г. он неофициально работал в РБ № – НЦМ, у мужчины по имени К.. ____2019 он заплатил ему за работу 8000 рублей, этого было мало, поэтому Талайбек У.М.Т. решил похитить перфоратор, принадлежащий К.. ____2019 в 15 часов он взял на 6 этаже больницы перфоратор и ушел к себе домой. ____2019 К. сообщил, что подал заявление в полицию по факту хищения перфоратора.

Также он признал факт угона автомобиля марки ««Honda Fit» ____2019, сообщил, что немного его повредил, т.к. в темноте наезжал на ямы, хотел поехать из Покровска в ____.

____2020 около 14 часов возле магазина «Геолог» помог бабушке, которая упала, подняв ее и проводив до дома по адресу: ____. Она предложила выпить, он не отказался. Втроем – она, ее дочь и он распивали спиртное. Был еще мальчик – сын дочери, который смотрел телевизор. Пили до 17 часов, потом бабушка с дочерью заснули. Он, уходя, увидел, что на столе лежит сотовый телефон и банковские карты, которые решил взять. Положил их в задний карман брюк, потом вместе с мальчиком сходили в магазин, купили пиво и вернулись обратно. Около 18 часов он с мальчиком поехал к другу по кличке «Бардак». По пути он совершал покупки в магазинах «Ласточка», «Изобилие», «Фрукты-овощи», потом с мальчиком поехали к «Бардаку». Там распивали спиртные напитки, кушали шашлык, потом он (Талайбек У.М.Т.) ходил в магазины «Ласточка», «Маяк» и др., совершал там покупки. Это было с 22 часов до 23 часов 30 минут. Вернувшись к «Бардаку», он вновь распивал с ним спиртное. ____2020 около 2 часов заказал в службе доставки «JONKA» суши, затем в поисках спиртного заехал в магазин «Верба», купил там вино, сигареты. Потом, в магазине «Заря» приобрел продукты, везде расплачивался похищенной картой. Вторую банковскую карту где-то потерял.

____2020 около 10 часов возле остановки «Школа № » он (Талайбек У.М.Т.) познакомился с мужчиной якутской национальности, он пригласил его к себе домой. По пути зашли в магазин «Геолог», купили спиртного. Во время распития он увидел сотовый телефон марки «Honor», принадлежащий мужчине, который лежал на подоконнике. Около 16 часов ____2020 мужчина лег спать, тогда он забрал телефон себе, положив в карман куртки.

Телефон был на пароле, он не смог его разблокировать. ____2020 разместил объявление в приложении «Юла», сразу нашелся покупатель, который купил его за 6000 рублей. Вину по всем преступлениям признает, раскаивается (т.1 л.д. 30-33, т.2 л.д. 105-107, т.3 л.д. 127-131).

Допрошенный в качестве обвиняемого Талайбек У.М.Т., признав свою вину по всем инкриминируемым преступлениям полностью, дал показания, аналогичные показаниям в качестве подозреваемого.

По обстоятельствам совершения второго преступления он сообщил, что в октябре 2019 г. он находился в ____, где выполнял ремонтные работы. В баре он познакомился с мужчиной, тот его пригласил к себе на дачу. На даче они распивали спиртные напитки, потом мужчина уснул. Желая продолжить распитие спиртного, он (Талайбек У.М.Т.) сел за руль автомашины мужчины и хотел поехать в магазин «Ремикс» за спиртным. Мужчина не пускал его, он его уговаривал отпустить. Потом мужчина вновь уснул, он его перетащил на пассажирское сиденье, сам сел за руль автомашины и поехал в магазин, затем – на автовокзал, откуда решил уехать домой в ____. По пути его на автомашине остановили сотрудники ГИБДД (т. 3 л.д. 147-149, 245-253, т. 4 л.д. 105-108).

Дополнительно допрошенный в качестве обвиняемого Талайбек У.М.Т. вновь дал аналогичные показания об обстоятельствах хищения сотового телефона и банковских карт, принадлежащих потерпевшим С.О. и С.Н. (т.3 л.д. 231-234).

Из протокола проверки показаний на месте от ____2019 следует, что подозреваемый Талайбек У.М.Т., находясь на месте преступления – в здании РБ № – НЦМ по ____, указал на место и дал признательные показания об обстоятельствах хищения перфоратора, принадлежащего мужчине по имени К. (Б.К.) (т.1 л.д. 48-53).

Из протокола проверки показаний на месте от ____2020 следует, что обвиняемый Талайбек У.М.Т., находясь на месте преступления, - в жилом помещении по адресу: ____, указал, что в указанном месте совершил хищение сотового телефона и 2 банковских карт, принадлежащих С.О., С.Н. (т. 3 л.д. 150-159).

Из протокола проверки показаний на месте от ____2020 следует, что обвиняемый Талайбек У.М.Т., находясь на месте преступления, - в жилом помещении по адресу: ____, указал, что в указанном месте совершил хищение сотового телефона, принадлежащего П.В. (т.3 л.д. 160-168).

Оглашенные показания подсудимый Талайбек У.М.Т. подтвердил в полном объеме.

Кроме собственных признательных показаний, виновность Талайбека У.М.Т. подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

По первому преступлению (ч. 1 ст. 158 УК РФ):

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшего Б.К., свидетелей Н.Л., С.А., данные ими при производстве предварительного следствия.

Так, допрошенный в качестве потерпевшего Б.К. показал, что в январе 2019 г. он в составе бригады, куда вошел Талайбек У.М.Т., выполнял отделочные работы в НЦМ. Для работ использовали его личные инструменты, в том числе похищенный перфоратор марки «Интерскол» модели П-26/800Р. Оценивает его в 6000 рублей. ____2019 перфоратор был на месте, а ____2019 он его не нашел. Предполагает, что к краже перфоратора может быть причастен Талайбек У.М.Т. (т.1 л.д. 12-14).

Допрошенный дополнительно потерпевший Б.К. показал, что согласен на оценку стоимости похищенного перфоратора, как 4 400 рублей. Талайбек У.М.Т. сообщил ему, что это он похитил перфоратор, принес извинения. Перфоратор возвращен, претензий не имеет (т.1 л.д. 71-72).

Из протокола очной ставки между потерпевшим Б.К. и обвиняемым Талайбеком У.М.Т. от ____2020 следует, что Б.К. подтвердил свои ранее данные показания об обстоятельствах пропажи (исчезновения) перфоратора, Талайбек У.М.Т. согласился с ним, указав о своей причастности к хищению перфоратора (т.3 л.д. 225-228).

Допрошенный в качестве свидетеля Н.Л. показал, что он в составе бригады выполнял отделочные работы в Медцентре. Среди них есть казах по имени Миша, его настоящего имени он не знает. ____2019 Миша был в выпившем состоянии, расхаживал по помещению. Около 16 часов того же дня К. спрашивал насчет своего перфоратора (т.1 л.д. 16-18).

Допрошенная в качестве свидетеля С.А. показала, что Талайбек У.М.Т. является ___, ___. ____2019 Талайбек сообщил ей, что находится в полиции в связи с хищением перфоратора. Этот перфоратор она в доме не видела (т.1 л.д. 60-63).

Из заявления Б.К. от ____2019 следует, что он просит принять меры в связи с хищением перфоратора марки «Интерскол» стоимостью 6 000 рублей (т.1 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2019 установлено, что осмотрено помещение централи инженерной техники Медцентра (НЦМ) в ____, произведено фотографирование (т.1 л.д. 4-9).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2019 установлено, что осмотрено подсобное помещение на 6 этаже РБ № – НЦМ в ____, 4 км (т.1 л.д. 54-56).

Протоколом выемки от ____2019 установлено, что у подозреваемого Талайбека У.М.Т. изъят перфоратор марки «Интерскол», который выдан им добровольно (т.1 л.д. 39-43).

Протоколом осмотра предметов от ____2019 установлено, что в ходе следственного действия осмотрен изъятый у Талайбека У.М.Т. перфоратор марки «Интерскол» модели П-26/800.

Постановлением от ____2019 осмотренный перфоратор приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 44-46, 47).

Из справки о стоимости ИП М.В. от ____2019 следует, что стоимость перфоратора фирмы Интерскол, модели П-26/800Р составляет 4 400 рублей (т.1 л.д. 58).

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд полагает, что они, как каждое в отдельности, так и в совокупности, полностью подтверждают причастность Талайбека У.М.Т. и являются достаточными для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении. При этом суд учитывает, что собранные по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ и в силу этого, а также с учетом того, что они по своей сути описывают одни и те же обстоятельства преступления, являются достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд признает, что подсудимый Талайбек У.М.Т. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

По второму преступлению (ч. 1 ст. 166 УК РФ):

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшей Р.М., свидетелей Р.Ю., Л.С., М.М., данные ими при производстве предварительного следствия.

Так, допрошенная в качестве потерпевшей Р.М. показала, что с 2017 г. является владельцем автомобиля марки «Хонда Фит», с г/р/з №. Супруг Р.Ю. управляет автомобилем на основании полиса ОСАГО. ____2019 после обеда супруг куда-то уехал на данном автомобиле, ____2019 позвонил и сообщил, что находится в ____, как там оказался, не помнит. ____2019 он обратился в ГИБДД насчет автомобиля, ему сказали, что машина

находится на штрафстоянке в ____. Позже он, просмотрев видеорегистратор, сообщил, что машину угнал какой-то киргиз, с которым он распивал спиртные напитки (т.2 л.д. 35-36).

Допрошенный в качестве свидетеля Р.Ю. показал, что ____2019 он на автомашине марки «Хонда Фит» поехал в магазин, где продают пиво, и встретил там ранее незнакомого парня, которого пригласил к себе на дачу в ____. Купив пива и водки, они поехали на дачу, где стали распивать спиртные напитки. Опьянев, он (Р.Ю.) уснул. Проснулся от того, что услышал, как заводится двигатель машины. За рулем машины сидел парень, с которым они распивали спиртное. Парень сказал, что собирается поехать за спиртным, он стал его останавливать, потом снова уснул. Проснулся возле магазина «Ремикс», хотел закрыться в машине, но не успел, т.к. вновь уснул. Проснулся только в г. Якутске, у своей тети М.М., которая сказала, что он приехал на такси. ____2019 он забрал свою машину со штрафстоянки (т.1 л.д. 218-220).

Допрошенный дополнительно свидетель Р.Ю., подтвердив свои ранее данные показания, дополнил, что не препятствовал Талайбеку У.М.Т. уехать, т.к. был сильно пьян, при этом останавливал его (т.2 л.д. 54-56, т. 4 л.д. 213-216).

Из протокола очной ставки между потерпевшим Р.Ю. и подозреваемым Талайбеком У.М.Т. следует, что Р.Ю. дал показания, аналогичные данным ранее и, подтвердив обстоятельства знакомства с Талайбеком У.М.Т., распития с ним спиртных напитков и нахождения его за рулем автомашины с намерением поехать в магазин за спиртным, Талайбек У.М.Т. согласился с его показаниями (т.1 л.д. 247-250).

Допрошенный в качестве свидетеля Л.С. показал, что работает в должности инспектора ДПС ГИБДД МВД по РС (Я). ____2019 он заступил на службу, патрулировал в районе ____, ____. Около 22:30 им и коллегой Ж.К. в районе ____ была остановлена автомашина марки «Honda Fit» под управлением Талайбека У.М.Т., на пассажирском сиденье был второй мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Талайбек сообщил, что водительских прав у него нет, автомашина ему не принадлежит. Разбудив второго мужчину, они выяснили, что автомашина принадлежит ему, Талайбек сел за руль против его воли. Машина была помещена на штрафстоянку, в отношении Талайбека был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, сам он был доставлен в отдел полиции (т. 4 л.д. 201-203).

Допрошенная в качестве свидетеля М.М. показала, что ____2019 ночью к ней пришел ее племянник Р.Ю., был изрядно выпивший. Она сразу уложила его спать, он ей ничего не рассказывал, ничего не помнил (т. 2 л.д.9-13).

Заявлением Р.Ю. от ____2019 установлено, что он просит принять меры в отношении неустановленного лица, которое угнало автомашину марки «Honda Fit», 2007 г., с гос/номером № (т.1 л.д. 148).

Протоколом выемки от ____2019 установлено, что у свидетеля Р.Ю. изъяты DVD-R-диск с видеозаписью с камеры видеорегистратора, установленного в автомобиле марки «Honda Fit», принадлежащего Р.М., экспертное заключение т. 2 л.д. 58-61).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2019 установлено, что осмотрена территория дома по адресу: ____, произведено фотографирование (т.1 л.д. 149-155).

Протоколом выемки от ____2019 установлено, что у Р.Ю. изъят автомобиль марки «Honda Fit», с г/р/з № (т.1 л.д. 228-231).

Протоколом осмотра предметов и документов от ____2019 установлено, что в ходе следственного действия осмотрены автомобиль марки «Honda Fit», с г/р/з №, документы на автомобиль: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО.

Постановлением от ____2019 осмотренные предметы и документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 232-241, 242).

Протоколом осмотра предметов от ____2020 установлено, что осмотрен DVD-R-диск с видеозаписью от ____2019, изъятый у свидетеля Р.Ю.

Постановлением от ____2020 осмотренный диск приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 179-190, 191).

Протоколом осмотра предметов от ____2020, которым установлено, что осмотрено содержимое диска DVD-R, на котором при открытии имеется видеозапись с видеорегистратора, установленного в автомобиле марки «Honda Fit», принадлежащего Р.М. (т.4 л.д. 207-212).

Протоколом осмотра предметов от ____2020, которым установлено, что с участием обвиняемого Талайбека У.М.Т. осмотрено содержимое диска DVD-R, на котором при открытии имеется видеозапись с видеорегистратора, установленного в автомобиле марки «Honda Fit», принадлежащего Р.М.

При просмотре видеозаписи Талайбек У.М.Т. сообщил, что на видеозаписи за рулем автомашины запечатлен он, на пассажирском сиденье находится Р.Ю. (т.4 л.д. 220-232).

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд полагает, что они, как каждое в отдельности, так и в совокупности, полностью подтверждают причастность Талайбека У.М.Т. и являются достаточными для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении. При этом суд учитывает, что собранные по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ и в силу этого, а также с учетом того, что они по своей сути описывают одни и те же обстоятельства преступления, являются достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд признает, что подсудимый Талайбек У.М.Т. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

По третьему преступлению (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ):

Потерпевшая С.О. показала суду, что ____2020 ее мать привел ранее незнакомого Талайбека, который помог ей, когда та упала. Он остался у них дома по адресу: ____, вместе распивали спиртное, был до 18 часов. Потом, когда они уснули, унес их банковские карты банков «Альфа-Банк», «Сбербанк» и телефон «Samsung Galaxy». Одна карта принадлежала матери С.Н., а вторая карта и телефон – ей, покупала в декабре 2019 г. ____2020 Талайбек снова приходил к ним, сказал, что ничего не брал у них. ____2020 они с матерью обратились в полицию. С суммой ущерба согласна.

Из протокола очной ставки между подозреваемым Талайбеком У.М.Т. и потерпевшей С.О. от ____2020 следует, что потерпевшая С.О. показала, что ____2020 она, ее мать С.Н. и мужчина по имени Миша распивали спиртное, затем они с матерью уснули. Когда проснулись, то обнаружили пропажу сотового телефона, принадлежащего С.О., а матери на телефон стали приходить СМС-сообщения о списании денег. Подозреваемый Талайбек У.М.Т. дал признательные показания об обстоятельствах кражи сотового телефона и банковской карты у С.О. и С.Н.(т.3 л.д. 137-140).

Свидетель П.И. показал суду, что работает в должности оперуполномоченного УУР МВД по РС (Я). По факту кражи банковских карт и телефона у матери и дочери С. был установлен Талайбек У.М.Т., который пояснил, что он, действительно, совершил кражу сотового телефона и карт, снимал деньги с карты, телефон позже отдал таксисту. Вину признал полностью, дал показания. Его личность установлена по картотеке иностранных граждан, как Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшей С.Н., свидетеля Б.В., данные ими при производстве предварительного следствия.

Так, допрошенная в качестве потерпевшей С.Н. показала, что ____2020 около 12 часов она пошла в магазин за пивом, по пути упала, к ней подошел молодой человек, который помог ей дойти до дома. Представился Мишей. Он попросился в гости. Втроем – она, ее дочь и он стали распивать водку и пиво. Около 17 часов она уснула. Когда проснулась на следующий день около 5 часов, то обнаружила, что исчезла ее банковская карта ПАО «Сбербанк», дочь сказала, что пропал ее сотовый телефон. Картой, как оказалось, были оплачены покупки (т.2 л.д. 250-252).

Допрошенный в качестве свидетеля Б.В. показал, что в конце марта – начале апреля 2020 г. он находился у себя дома по адресу: ____, с женой и ее подругой. Они распивали спиртные напитки. Около 21 часа пришел в гости его знакомый Талайбек Мирлан с мальчиком 6 лет. Он принес бутылку водки, овощи, шашлык. Вместе они стали распивать спиртные напитки, мальчику включили телевизор. Когда закончилось спиртное, Мирлан пошел в магазин за спиртным и больше не возвращался. Мальчик остался с ними. Утром он с соседом отвез мальчика домой, он назвал адрес своего проживания. У него (Б.В.) кличка «Бардак» (т. 3 л.д. 173-176).

Заявлением С.О. от ____2020 установлено, что она просит принять меры в отношении неизвестного лица, который с ____2020 по ____2020 путем свободного доступа похитил сотовый телефон «Самсунг Галакси J2 Core» стоимостью 5000 рублей и банковскую карту «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 79).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2020 установлено, что осмотрено жилое помещение по адресу: ____, изъяты следы рук, произведено фотографирование (т.3 л.д. 80-86).

Протоколом осмотра предметов от ____2020 установлено, что осмотрена коробка от сотового телефона марки «Samsung Galaxy J2 Core».

Постановлением от ____2020 осмотренный предмет приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 99-102, 103).Заключением эксперта от ____2020 № установлено, что следы рук № 1-4 и № 6, обнаруженные и изъятые с места происшествия по адресу: ____, пригодны для идентификации личности. След руки № 6 оставлен большим пальцем левой руки Талайбека У.М.Т., ____1996 года рождения (т.3 л.д. 190-194).

Протоколом выемки от ____2020 установлено, что у свидетеля П.И. изъят DVD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения холла первого этажа ____ (т. 3 л.д. 211-214).

Протоколом осмотра предметов с участием подозреваемого Талайбека У.М.Т. от ____2020 установлено, что произведен осмотр видеозаписи с камеры видеонаблюдения холла первого этажа ____, записанной на DVD-R диске, изъятом в ходе выемки от свидетеля П.И. В ходе осмотра Талайбек У.М.Т. сообщил, что на видеозаписи запечатлен он в день совершения преступления.

Осмотренный диск с видеозаписью приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 215-222).

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд полагает, что они, как каждое в отдельности, так и в совокупности, полностью подтверждают причастность Талайбека У.М.Т. и являются достаточными для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении. При этом суд учитывает, что собранные по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ и в силу этого, а также с учетом того, что они по своей сути описывают одни и те же обстоятельства преступления, являются достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами.

Суд признает в действиях подсудимого наличие оценочного квалифицирующего признака – «с причинением значительного ущерба», поскольку в соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ сумма причиненного ущерба превышает 5000 рублей, а

потерпевшая С.О. ___, имеет кредитные обязательства, и это дает основания сделать вывод о значительности ущерба для потерпевшей.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд признает, что подсудимый Талайбек У.М.Т. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

По четвертому преступлению (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ):

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшей С.Н., свидетелей П.А., Б.В., данные ими при производстве предварительного следствия.

Так, допрошенная в качестве потерпевшей С.Н. показала, что ____2020 около 12 часов она пошла в магазин за пивом, по пути упала, к ней подошел молодой человек, который помог ей дойти до дома. Представился Мишей. Он попросился в гости. Втроем – она, ее дочь и он стали распивать водку и пиво. Около 17 часов она уснула. Когда проснулась на следующий день около 5 часов, то обнаружила, что исчезла ее банковская карта ПАО «Сбербанк», дочь сказала, что пропал ее сотовый телефон. Картой, как оказалось, были оплачены покупки (т.2 л.д. 250-252).

Из протокола очной ставки между потерпевшей С.Н. и подозреваемым Талайбеком У.М.Т. следует, что С.Н. подтвердила свои показания, данные ранее об обстоятельствах исчезновения ее банковской карты ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д. 133-136).

Допрошенная в качестве свидетеля П.А. показала, что при совершении оплаты банковской картой ПАО «Сбербанк» по номеру «900» приходят смс-уведомления на телефонный номер клиента с указанием совершения оплаты по московскому времени (т.3 л.д.171-173).

Допрошенный в качестве свидетеля Б.В. показал, что в конце марта – начале апреля 2020 г. он находился у себя дома по адресу: ____, с женой и ее подругой. Они распивали спиртные напитки. Около 21 часа пришел в гости его знакомый Талайбек Мирлан с мальчиком 6 лет. Он принес бутылку водки, овощи, шашлык. Вместе они стали распивать спиртные напитки, мальчику включили телевизор. Когда закончилось спиртное, Мирлан пошел в магазин за спиртным и больше не возвращался. Мальчик остался с ними. Утром он с соседом отвез мальчика домой, он назвал адрес своего проживания. У него (Б.В.) имеется кличка «Бардак» (т. 3 л.д. 173-176).

Потерпевшая С.О. показала суду, что ____2020 ее мать привела ранее незнакомого Талайбека, который помог ей, когда та упала. Он остался у них дома по адресу: ____, вместе распивали спиртное, был до 18 часов. Потом, когда они уснули, унес их банковские карты банков «Альфа-Банк», «Сбербанк» и телефон «Samsung Galaxy». Одна карта принадлежала матери С.Н., а вторая карта и телефон – ей, покупала его в декабре 2019 г. ____2020 Талайбек снова приходил к ним, сказал, что ничего не брал у них. ____2020 они с матерью обратились в полицию.

Из протокола очной ставки между подозреваемым Талайбеком У.М.Т. и потерпевшей С.О. от ____2020 следует, что потерпевшая С.О. показала, что ____2020 она, ее мать С.Н. и мужчина по имени Миша распивали спиртное, затем они с матерью уснули. Когда проснулись, то обнаружили пропажу сотового телефона, принадлежащего С.О., а матери на телефон стали приходить СМС-сообщения о списании денег. Подозреваемый Талайбек У.М.Т. дал признательные показания об обстоятельствах кражи сотового телефона и банковской карты у С.О. и С.Н. (т.3 л.д. 137-140).

Свидетель П.И. показал суду, что работает в должности оперуполномоченного УУР МВД по РС (Я). По факту кражи банковских карт и телефона у матери и дочери С. был установлен Талайбек У.М.Т., который пояснил, что он, действительно, совершил кражу сотового телефона и карт, снимал деньги с карты, телефон позже отдал таксисту. Вину

признал полностью, дал показания. Его личность установлена по картотеке иностранных граждан, как Талайбек Уулу Мирлан Талайбекович.

Заявлением С.Н. установлено, что она просит принять меры в отношении неизвестного лица, который в период времени с ____ по ____ 2020 г. путем снятия денежных средств в общей сумме 5 600 рублей, совершил покупки, с причинением значительного материального ущерба (т. 2 л.д. 239).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2020 установлено, что осмотрено жилое помещение по адресу: ____, произведено фотографирование (т. 2 л.д. 240-246).

Протоколом выемки от ____2020 установлено, что у потерпевшей С.Н. изъяты фотографии СМС-уведомлений, отчет по счету кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» с ____2020 по ____2020, скриншот экрана приложения «Сбербанк Онлайн» (т.2 л.д. 256-270).

Протоколом осмотра документов от ____2020 установлено, что осмотрены фотографии СМС-уведомлений, отчет по счету кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» с ____2020 по ____2020, скриншот экрана приложения «Сбербанк Онлайн».

Согласно СМС-уведомлениям с банковской карты списаны денежные средства на разные суммы в счет совершения покупок в различных магазинах. Согласно имеющемуся отчету по счету, привязанному к банковской карте, произведены операции по списанию денежных средств с ____2020 по ____2020.

Осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 273-281, 282).

Протоколом выемки от ____2020 установлено, что у свидетеля П.И. изъят DVD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения холла первого этажа ____ (т. 3 л.д. 211-214).

Протоколом осмотра предметов с участием подозреваемого Талайбека У.М.Т. от ____2020 установлено, что произведен осмотр видеозаписи с камеры видеонаблюдения холла первого этажа ____, записанной на DVD-R диске, изъятом в ходе выемки от свидетеля П.И. В ходе осмотра Талайбек У.М.Т. сообщил, что на видеозаписи запечатлен он в день совершения преступления.

Осмотренный диск с видеозаписью приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 215-222).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2020 установлено, что осмотрено помещение магазина «Заря» по адресу: ____ (т.3 л.д. 9-13).

Протоколами осмотра мест происшествия от ____2020 установлено, что осмотрены помещения магазинов «Смайл» (____), «Маяк» (____), «Продукты» ИП Д.М. (____), «Ласточка» (____), «Изобилие» (____). Во всех магазинах установлены терминалы оплаты с функцией бесконтактной оплаты (т. 3 л.д. л.д.17-21, 25-29, 33-37, 41-45, 49-53, 57-60).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2020 установлено, что осмотрен участок местности возле ____ (т. 3 л.д. 64-67).

Заключением эксперта от ____2020 № установлено, что следы рук № 1-4 и № 6, обнаруженные и изъятые с места происшествия по адресу: ____, пригодны для идентификации личности. След руки № 6 оставлен большим пальцем левой руки Талайбека У.М.Т., ____1996 года рождения (т.3 л.д. 190-194).

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд полагает, что они, как каждое в отдельности, так и в совокупности, полностью подтверждают причастность Талайбека У.М.Т. и являются достаточными для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении. При этом суд учитывает, что собранные по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ и в силу этого, а также с учетом того, что они по своей

сути описывают одни и те же обстоятельства преступления, являются достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами.

Давая оценку квалификации действиям Талайбека У.М.Т., суд исходит из разъяснений, изложенных в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Так, из материалов уголовного дела следует, что Талайбек У.М.Т. совершал покупки с использованием банковской карты потерпевшей бесконтактным способом, без введения пин-кода, при этом работники магазинов принимали участие в списании денежных средств с карты потерпевшей путем введения суммы покупки в терминале оплаты, что свидетельствует о том, что подсудимый был воспринят ими как владелец банковской карты и введен ими в заблуждение относительно ее принадлежности. В связи с этим, суд полагает, что действия Талайбека У.М.Т. подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ.

Суд признает в действиях подсудимого наличие оценочного квалифицирующего признака – «с причинением значительного ущерба», поскольку в соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ сумма причиненного ущерба превышает 5000 рублей, а потерпевшая С.Н. является пенсионером, имеет кредитные обязательства, и это дает основания сделать вывод о значительности ущерба для потерпевшей.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд признает, что подсудимый Талайбек У.М.Т. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

По пятому преступлению (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ):

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшего П.В., данные им при производстве предварительного следствия.

Так, допрошенный в качестве потерпевшего П.В. показал, что ____2020 около 10 часов на остановке «Школа № » познакомился с молодым человеком по имени Михаил, который сообщил, что он казах, разговаривал по-русски и по-якутски с акцентом. Купив спиртного, они пошли к П.В. домой. Там они распили 2 бутылки водки, затем вновь сходили в магазин и снова купили водки. Около 15:30 он (П.В.) лег спать, Михаил остался дальше пить. Проснувшись около 22 часов, он обнаружил пропажу своего сотового телефона марки «Honor 10 lite» 32 ГБ синего цвета. Также он пояснил, что согласен со стоимостью похищенного у него имущества: сотового телефона марки «Honor 10 lite» 32 ГБ в размере 10 499 рублей, с учетом износа, т.к. телефон был в хорошем состоянии, оценивает в 10 000 рублей, защитное стекло с учетом износа оценивает в 300 рублей, силиконовый чехол с учетом износа оценивает в 500 рублей. Ущерб в размере 10 800 рублей для него является значительным, т.к. он официально нигде не трудоустроен (т. 2 л.д. 207-209, л.д. 233-235).

Заявлением П.В. установлено, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 15 часов до 22 часов ____ 2020 г., находясь по адресу: ____, похитил у него сотовый телефон «HONOR 10 Lite» 32 ГБ стоимостью 15 000 рублей с силиконовым чехлом стоимостью 500 рублей, защитным стеклом стоимостью 350 рублей и сим-картой «Билайн» без стоимости, а также банковскую кредитную карту ПАО «Сбербанк», причинив значительный ущерб (т. 2 л.д. 195).

Протоколом осмотра места происшествия от ____2020 установлено, что местом совершения преступления является жилое помещение по адресу: ____, производилось фотографирование (т.2 л.д. 196-203).

Протоколом осмотра предметов установлено, что осмотрены коробка от сотового телефона марки «Honor 10 lite» 32 ГБ, бутылка из под водки «Орто Дойду», изъятые с места происшествия.

Осмотренные предметы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 217-223, 224).

Ответ на запрос о стоимости от ____2020, из которого следует, что сотовый телефон «HONOR 10 Lite» 32 ГБ стоит 10499, 00 рублей, силиконовый чехол стоит 460 рублей, защитное стекло стоит 699 рублей (т. 2 л.д. 230)

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд полагает, что они, как каждое в отдельности, так и в совокупности, полностью подтверждают причастность Талайбека У.М.Т. и являются достаточными для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении. При этом суд учитывает, что собранные по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ и в силу этого, а также с учетом того, что они по своей сути описывают одни и те же обстоятельства преступления, являются достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами.

Суд признает в действиях подсудимого наличие оценочного квалифицирующего признака – «с причинением значительного ущерба», поскольку в соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ сумма причиненного ущерба превышает 5000 рублей, а потерпевший П.В. не имеет постоянного источника дохода, и это дает основания сделать вывод о значительности ущерба для потерпевшего.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд признает, что подсудимый Талайбек У.М.Т. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

Таким образом, суд квалифицирует действия Талайбека У.М.Т. по инкриминируемым преступлениям следующим образом:

По 1 преступлению: по ч. 1 ст. 158 УК РФ, то есть как кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества;

По 2 преступлению: по ч. 1 ст. 166 УК РФ, то есть как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

По 3 преступлению: по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть как кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину;

По 4 преступлению: по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, то есть как мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По 5 преступлению: по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть как кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину.

Изучением личности подсудимого Талайбека У.М.Т. установлено, что он ___, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, паспорт утратил, в связи с этим, его личность установлена согласно заключению ОВМ МУ МВД России «Якутское» в соответствии с приказом МВД России от 28.03.2017 № 154. Состоит ___ По месту жительства характеризуется посредственно. Официального места работы не имеет, но на постоянной основе занимается ремонтными и отделочными работами, имеет ежемесячный доход 40-50 тысяч рублей, ранее не судим, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

В судебном заседании в качестве дополнительного свидетеля по ходатайству государственного обвинителя допрошен Ш.А., который показал, что он работает в должности старшего инспектора ОИК ОВМ МУ МВД России «Якутское». Сообщил суду, что в отсутствие паспорта личность Талайбека У.М.Т. была установлена согласно опросу свидетеля, протоколу опознания по фотографии и в соответствии с имеющимися базами данных по иностранным гражданам. Каких-либо сомнений по личности Талайбека У.М.Т. не возникло. По результатам проверки согласно приказу МВД России № 154 от 28.03.2017

составлено заключение по установлению личности Талайбека Уулу Мирлана Талайбековича. Данное заключение в отсутствие паспорта является документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина.

Таким образом, суд полагает, что личность подсудимого Талайбека Уулу Мирлана Талайбековича установлена в полной мере и сомнений у суда не вызывает.

Поскольку подсудимый Талайбек У.М.Т. в психоневрологическом диспансере не лечился, на учете не состоит, сведений о том, что он страдает психическим заболеванием или временным расстройством психической деятельности не имеется, в судебном заседании ведет себя адекватно, суд считает его вменяемым, потому он подлежит уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на их исправление, обстоятельства, смягчающие наказание.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по всем преступлениям, инкриминируемым Талайбеку У.М.Т., в качестве обстоятельства, смягчающего наказание,

___.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по 1, 3, 4 и 5 преступлениям активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимый в ходе расследования предоставил органам следствия информацию, имеющую значение для уголовного дела, а именно: добровольно выдал следователю похищенное имущество (по 1 преступлению), добровольно указал о местах совершения преступлений, продемонстрировал все свои действия в моменты преступлений и дал показания по обстоятельствам этого (по 3, 4 и 5 преступлениям) (т.1 л.д. 39-43, 48-53, т. 3 л.д. 150-159, 160-168).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает по всем преступлениям в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, полное признание вины, раскаяние, положительную характеристику с места жительства, ___, отсутствие судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание в силу ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд не находит. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, подлежат доказыванию сторонами. Наличие иных смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, стороны не доказали. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих либо отягчающих наказание обстоятельств, не заявлено. Суд отмечает, что признание обстоятельств, не предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является не обязанностью, а правом суда.

Суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступлений, инкриминируемых подсудимому (по всем преступлениям).

В силу ст. 64 УК РФ суд не установил в действиях Талайбека У.М.Т. и наличие исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, и других обстоятельств, которые бы существенно уменьшили характер и степень общественной опасности преступлений (по всем преступлениям).

По первому преступлению:

С учетом личности подсудимого, совершившего впервые преступление небольшой тяжести, характера и степень общественной опасности инкриминируемого преступления, суд приходит к выводу, что достижению целей наказания будет способствовать назначение наказания в виде обязательных работ. Препятствий к назначению данного вида наказания суд не усматривает.

Штраф не может быть назначен в связи с тем, что ввиду своего имущественного положения Талайбек У.М.Т. не сможет оплатить штраф.

Ограничение свободы не может быть назначено в связи с тем, что подсудимый является гражданином иностранного государства (ч. 6 ст. 53 УК РФ). Лишение свободы не может быть назначено в связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести и в его действиях отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Иные альтернативные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 1 ст. 158 УК РФ, в виде исправительных работ, принудительных работ и ареста также не могут быть назначены в связи с тем, что они, по мнению суда, не будут отвечать целям наказания.

Поскольку назначается не самое строгое наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 158 УК РФ, то суд положения части 1 ст. 62 УК РФ не применяет.

По 2, 3, 4 и 5 преступлениям:

С учетом данных о личности подсудимого, который совершил умышленные преступления средней тяжести в течение короткого периода времени, принимая во внимание количество, характер и степень общественной опасности инкриминируемых преступлений, суд приходит к выводу, что достижению целей наказания будет способствовать назначение наказания в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания в исправительном учреждении. В связи с этим, суд положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении не применяет.

Говоря о возможности назначения штрафа, суд исходит из того, что Талайбек У.М.Т. официального места работы не имеет, ___, соответственно, ввиду своего имущественного положения не сможет оплатить штраф.

Ограничение свободы не может быть назначено в связи с тем, что подсудимый является гражданином иностранного государства (ч. 6 ст. 53 УК РФ).

Поскольку подсудимому назначается наказание в виде лишения свободы, то оснований для назначения принудительных работ как альтернативы лишения свободы, не имеется.

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы не могут быть назначены в связи с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы.

Иные альтернативные виды наказания, предусмотренные санкциями частями 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 159.3 УК РФ в виде обязательных работ и исправительных работ не могут быть назначены, поскольку, по мнению суда, они не будут отвечать целям уголовного наказания.

Суд считает возможным не применять подсудимому дополнительное наказание, поскольку для его исправления достаточно отбытие основного наказания (по 3, 4 и 5 преступлениям).

Определяя размер наказания, суд с учетом того, что в действиях подсудимого усматривается смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, относимо к 3, 4 и 5 преступлениям применяет положения части 1 ст. 62 УК РФ.

Наказание следует назначить с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, поскольку преступления, инкриминируемые подсудимому, являются преступлениями средней тяжести.

При частичном сложении назначенных наказаний, учитывая, что по первому преступлению Талайбеку У.М.Т. назначаются обязательные работы, то следует применить положения п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ о том, что 1 дню лишения свободы соответствует 8 часов обязательных работ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Талайбеку У.М.Т. следует отбывать в колонии-поселении.

Меру пресечения в отношении подсудимого в виде заключения под стражу следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании ст. ст. 81 и 82 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: перфоратор марки «Интерскол», автомобиль «Honda Fit», документы на автомобиль, коробку от сотового телефона марки «Samsung», - следует считать возвращенными потерпевшим, соответственно, Б.К., Р.М. и С.О.; DVD-R-диски в количестве 2-х, следы рук, фотографии СМС- уведомлений, отчет по кредитной карте, скриншот приложения «Сбербанк Онлайн» – продолжать хранить в уголовном деле, коробку от сотового телефона марки «HONOR 10 Lite» - вернуть потерпевшему П.В., бутылку водки «Орто Дойду» – уничтожить.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника Даниловой Г.Г. подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Талайбека Уулу Мирлана Талайбековича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159.3, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 158 УК РФ – 70 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 166 УК РФ – 1 год 3 месяца лишения свободы;

- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить Талайбеку У.М.Т. 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания под стражей Талайбека У.М.Т. с ____2019 по ____2019, с ____2020 по день вступления приговора в законную силу, из расчета 1 день за 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения осужденному Талайбеку У.М.Т. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ст. ст. 81 и 82 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: перфоратор марки «Интерскол», автомобиль «Honda Fit», документы на автомобиль, коробку от сотового телефона марки «Samsung», - считать возвращенными потерпевшим, соответственно, Б.К., Р.М. и С.О.; DVD-R-диски в количестве 2-х, следы рук, фотографии СМС- уведомлений, отчет по кредитной карте, скриншот приложения «Сбербанк Онлайн» – продолжать хранить в уголовном деле, коробку от сотового телефона марки «HONOR 10 Lite» - вернуть потерпевшему П.В., бутылку водки «Орто Дойду» – уничтожить.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника Даниловой Г.Г. возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).

Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представлений, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.В. Егорова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».